

# 한국승강기안전공단 상임감사

## 통 보

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 제 목     | 고충 처리 직원에 대한 적정 직무 부여 철저 |
| 소 관 부 서 | ◇실                       |
| 조 치 부 서 | ◇실                       |
| 내 용     |                          |

### 1. 업무 개요

◇실은 공단의 인사 관리 총괄 부서로서 직원의 채용, 전보, 승진, 평가 등 인사 전반에 관한 기준을 수립하고 운영하며, 조직의 효율적인 인력 배치와 공정한 인사 운영을 위한 제도 마련 및 관리 업무를 수행하고 있다.

### 2. 관련 규정 및 판단 기준

공단 「직원전보지침」 제7조에 따라 수시전보는 지역사무소의 인력 조정이 필요한 경우 실시할 수 있으며, 수시전보가 필요한 부서의 장은 사전에 인사담당부서장과 협의하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 조사결과 확인된 사항

공단은 「직원전보지침」 제7조에 따라 지역사무소의 인력조정이 필요한 경우 인사담당부서와 협의를 거쳐 수시전보를 실시할 수 있도록 규정하고 있다. 당시

◆본부(이하 “지역본부” 라 함) ▼지사 행정직원의 병가('25. 6. 2.~7. 30.)와 이를 인계받은 신고자의 연이은 병가('25. 7. 28.~9. 12.)가 중첩되면서 산업안전 행정 업무 공백이 발생한 상황이었던 것으로 확인된다.

특히 신고자는 ▼지사로부터 이관된 업무뿐만 아니라 본인 본래의 담당 업무조차 정상적으로 수행하지 못한 상태였던 것으로 나타나 업무 미이행과 병가로 인한 공백이 결합되면서 지역본부 내 산업안전 행정 업무의 지연과 조직 운영의 불안정성이 초래된 것으로 보인다.

이에 지역본부는 급박한 인력 공백에 대응하고 업무의 연속성을 확보하기 위해 '25. 8. 1.자로 행정직 인력을 긴급 전보 배치한 사실이 확인된다. 해당 조치는 특정 직원에 대한 차별적 처우라기 보다는 조직 운영의 최소 기능을 유지하기 위한 불가피한 경영상 판단에 따른 것으로 볼 수 있다. 아울러 신고자의 업무 수행과 관련하여 이전 관리자들도 또한 업무 처리 및 지시 이행 측면에서 지속적인 어려움이 있었다는 취지의 진술<sup>1)</sup>이 다수 확인되는바, 이는 당시 조직 내 인력 운용에 있어 부담 요인으로 작용하였던 것으로 보인다.

또한 수시전보 추진 과정에서 본부장은 신고자와 세 차례 면담을 실시하였으며, 고충처리 전담부서인 ♠실을 통해 현장 업무 복귀에 대한 의견을 수렴한 사실이 확인된다.

이와 같이 사안을 종합하면 신고자의 병가 종료 이후 이루어진 인사조치는 행정업무 수행의 어려움을 해소하고 고충 이전 직무(검사업무)로 복귀시켜 조직

---

1) 신고자의 업무처리 방식 등과 관련한 진술 내용

- 관리자1: 2024년 회계마감 지연에 대한 책임을 물어 사유서를 작성하도록 한 사례가 있었음
- 관리자2: 행정업무 역량이 매우 부족한 직원이었으며, 30여년 근무하면서 이런 직원은 처음 경험함
- 관리자3: 과거에도 업무 거부한 것을 자랑스럽게 이야기하는 등 비정상적인 태도를 보여서 이런 직원은 주의하여 관리할 필요가 있다고 생각하며, 업무량이 적고 쉬운 업무에도 불만을 표현함

생산성을 제고하기 위한 합리적인 판단에 따른 것으로 보인다.

한편 신고자는 본부장과의 면담 과정에서 과거 부상 등 건강상의 사유로 검사 업무 복귀에 어려움을 호소하였으나, 이를 객관적으로 입증할 수 있는 의사 진단서 등 자료는 제출하지 않은 상태였던 것으로 확인된다. 이에 따라 인사권자로서는 신고자의 주관적 진술 외에 직무수행 곤란 여부를 판단할 객관적 근거가 부족한 상황에서 조직 운영의 효율성과 직무 적합성을 우선 고려하여 인사를 실시한 것으로 보인다.

따라서 신고자에 대한 수시전보는 당시 공단 규정 범위 내에서 조직 운영의 효율성 확보를 위해 이루어진 정당한 권한 행사로 판단된다. 다만 향후 직원의 고충처리에 따른 직무 부여 시에는 개정된 규정에 따라 고충 처리 결과를 반영하여 적정 업무를 부여하는 등 관련 절차를 이행하여야 할 것이다.

**관련자 의견 및 검토결과**      본부장은 관련 인사조치가 전보 대상자인 신고자의 업무 기피와 무책임한 병가 사용으로 인한 조직 운영상의 공백을 해소하기 위한 정당한 결정이었다고 주장하였다. 특히 운영팀장과의 갈등 또한 팀장의 귀책 사유가 아닌 신고자의 업무 숙련도 미흡과 통제 거부에서 비롯된 것이라고 보았다고 하였다.

또한, 면담 과정에서 ♣지사 전출 및 검사업무 복귀에 대해 신고자가 “네. 알겠습니다”라고 명확히 답변하였기에 이를 확정적인 ‘동의’로 신뢰하였으며, 기분 좋은 마음으로 신고자가 ‘동의함’이라고 기재한 것이라고 설명하였다. 또한 과거 고충 처리 이력은 이미 수년간 경과하여 실효성이 낮다고 판단하였고, 최근 신고자가 무거운 짐(약 20kg)을 자발적으로 드는 등 건강상 이상 징

후가 없었으며 오히려 행정 업무 스트레스로 인한 병가<sup>2)</sup> 이력을 고려할 때 검사 업무(현재 기술직) 복귀가 적절한 해결책이라고 판단하여 ♠실의 확인과 ◇실 협의 절차 이후 인사 요청한 것이라고 진술하였다.

이에 대하여 신고자는 고충이력이 있는 직원의 건강 상태 및 정상적인 검사 업무 수행이 불가능함을 인지하고 있었음에도 인사권을 남용하여 인사 대상자가 동의하지 않은 부당 인사를 하였다고 주장하였다.

그러나 직원 전보는 원칙적으로 인사권자의 재량 범위에 속하며 본 건은 병가 등에 따른 업무 지연 해소, 조직 내 인력 재배치의 시급성, 담당부서 협의 및 노무사 자문 등 조직 운영상 불가피한 필요성에 의해 추진된 사실이 인정된다. 또한 당시 고충 처리 이력 직원의 직무 복귀 기준 및 절차에 관한 명확한 내부 지침이 부재하였던 상황임을 종합적으로 고려할 때 신고자에 대한 인사 조치를 부당한 인사로 단정하기는 어렵다.

다만 고충 처리 이력이 있는 직원에 대한 인사 조치는 신중한 접근이 요구됨에도 불구하고 대상자의 건강 상태 및 직무 수행 가능 여부를 판단할 객관적 증빙 자료(진단서 등)를 확보하지 않았고, 구두 동의를 전제로 인사를 단행한 점은 사후관리 측면에서 미흡했던 것으로 보여진다. 이와 관련하여 공단은 '26. 1. 26. 고충 직원에 대한 사후 모니터링 및 직무 복귀 심의 절차를 신설하는 등 규정을 선제적으로 보완하였다. 따라서 본 건은 고충 직원의 관리 체계가 수립되기 이전의 상황에서 발생한 것으로 보여지며 향후 ◇실은 개정된 규정에 의해 고충처리부서의 결정 사항을 인사에 엄격히 반영하고 객관적 근거에 기반한 적

---

2) 2025. 7. 28.~9. 12. 전정 기능의 기타 장애, 상세불명의 편두통(소견: 지속되는 어지럼 및 두통 증세로 전정기능 검사상 우측 전정 기능 저하 소견 관찰로 최대 4주간 절대 안정 요함)

정 직무를 부여하고 관리할 필요가 있다.

조치할 사항      ◇실장은 고충 처리 이력이 있는 직원에 대하여 적정한 직무를  
부여하도록 하는 등 관련 인사 절차를 철저히 이행하시기 바랍니다. (통보)